

ABDUL RAHIM BIN ISMAIL

lwn.

AIDA MASTURA BINTI MOHAMMED ZAINI AL-MANAF

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri@Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel)

Kes Rayuan (Mal) No. : 10000-075-0024-2018

[Rayuan Terhadap Perintah Pengkomitan - Seksyen 151 (1) (b) (aa) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu: Encik Fakhrul Azman Bin Abu Hasan daripada Tetuan Azaine & Fakhrul

Peguam Syarie Responden: Azmi Bin Tan Sri Dr. Mohd Rais daripada Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Rayuan ini adalah terhadap keseluruhan keputusan yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 21 Februari 2018 dalam kes saman no. 10300-075-0557-2015, sepertimana berikut;

- 1.1 *Mahkamah menolak permohonan komital yang dipohon oleh Pemohon berdasarkan Seksyen 151 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;*
- 1.2 *Mahkamah menerima tunjuk sebab yang dikemukakan oleh Responden; dan*
- 1.3 *Mahkamah memerintahkan kos bagi kes ini adalah ditanggung masing-masing.*

2) Perayu tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 22 Februari 2018 dan mengemukakan sepuluh alasan rayuan bertarikh 31 Oktober 2018 seperti di muka surat 486-490 Rekod Rayuan.

FAKTA KES

3) Pada 28 Oktober 2015, Perayu telah memfailkan Notis Tunjuk Sebab mengapa Responden tidak patut dipenjarakan kerana dengan sengaja mungkir dan/atau gagal mematuhi perintah Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 28 April 2015 dalam kes no. 10300-038-0275-2014 khususnya berkaitan dengan “**terma 13**” perintah hak jagaan sementara yang melibatkan terma berikut;

“Mahkamah memerintahkan Pemohon dan Responden dan/atau ahli keluarga masing-masing adalah dilarang dan ditegah daripada memburuk-burukkan, menghina, mengeji dan/atau mengaibkan mana-mana pihak di hadapan anak-anak tersebut.”

4) Pihak-pihak telah bercerai pada 4 Disember 2015 dan mempunyai tiga orang anak iaitu;

4.1 Dani Binti Abdul Rahim (No. KP. 000307-10-1317)

4.2 Sufi Bin Abdul Rahim (No. KP. 020925-10-2075)

4.3 Rania Binti Abdul Rahim (No. KP. 041228-10-1336)

5) Pada 13 Julai 2015, Responden telah menubuhkan kumpulan Whatapp yang dinamakan “Kids and Current Issues” yang dianggotai Perayu, Responden dan anak-anak. Responden menyatakan tujuan kumpulan whatsapp tersebut ditubuhkan adalah untuk berbincang berkenaan masalah serta berkongsi perkembangan anak-anak.

6) Perayu mendakwa Responden telah menghantar mesej-mesej yang memburuk-burukkan dan mengaibkan Perayu dan sekaligus Responden telah melanggar terma 13 dalam perintah tersebut.

7) Pada 2 Disember 2015, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memberi kebenaran mengeluarkan notis untuk menunjuk sebab mengapa

Responden tidak patut dikomitkan ke penjara kerana melakukan dengan sengaja mungkir dan/atau gagal untuk mematuhi terma 13 Perintah Mahkamah bertarikh 28 April 2014 bagi kes permohonan no 10300-038-0275-2014 iaitu pada tarikh 4 Ogos 2015 dan 6 Ogos 2015 melalui aplikasi whatsapp.

8) Responden telah memfailkan afidavit jawapan pada 7 Mac 2016. Responden dalam afidavit jawapan menyatakan bahawa masej-masej yang dihantar pada 4 dan 8 Ogos 2015 tersebut tidak bertujuan mengaibkan atau memburuk-burukkan Perayu tetapi untuk menyedarkan dan bermuhasabah malah merayu kepada Perayu untuk bekerjasama dan membantu menangani masalah anak-anak tersebut di samping isu persekolahan anak ketiga bernama Rania Binti Abdul Rahim. Walaupun Responden diberi hak jagaan sementara, namun Responden juga memerlukan kerjasama dan sokongan daripada Perayu berhubung kepentingan anak-anak terhadap pendidikan mereka terutamanya isu persekolahan iaitu menghadapi masalah kesukaran untuk belajar serta masalah tekanan perasaan dan emosi yang dihadapi oleh anak-anak tersebut. Responden menegaskan bahawa Responden tidak menghasut anak-anak untuk membenci Perayu sebaliknya anak-anak telah tahu perangai Perayu dan anak-anak juga telah jelas akan keadaan kehidupan rumahtangga Perayu dan Responden.

9) Mahkamah telah mengarahkan kedua-dua pihak memfailkan hujah secara serentak pada atau sebelum 19 Jun 2017. Keputusan diberikan pada 21 Februari 2018 berdasarkan pliding dan hujah yang telah dikemukakan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

10) Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Kami dapati dalam rayuan ini persoalan berkaitan pelanggaran terhadap terma 13 perintah dan Notis Tunjuk Sebab yang dikeluarkan oleh Mahkamah telah diulas oleh YA Hakim Bicara dan tidak dipertikaikan oleh pihak-pihak, oleh itu kami akan mengulas hanya satu sahaja isu dalam rayuan ini iaitu sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam menilai tunjuk sebab yang dikemukakan oleh Responden atau tidak. Isu ini adalah rangkuman kepada semua alasan rayuan yang dikemukakan oleh Perayu.

11) Dalam rayuan ini, Perayu berhujah dengan menyatakan bahawa di peringkat permulaan penubuhan kumpulan whatsapp tersebut, mesej-mesej yang dihantar oleh anak-anak adalah berbentuk bahagia, seronok

dan ceria malah anak-anak tersebut langsung tidak menunjukkan reaksi tidak senang mahupun kecewa atau benci terhadap Perayu.

12) Selanjutnya pada 4 Ogos 2015 hingga 6 Ogos 2015, Responden mula menghantar mesej-mesej ke dalam Kumpulan Whatsapp yang berbentuk provokasi, memburuk-burukkan serta mengaibkan Perayu. Responden juga turut mengungkit kisah-kisah lama antara Perayu dan Responden dengan menceritakan semula kisah-kisah mereka di hadapan anak-anak. Tindakan Responden tersebut sedikit sebanyak telah mempengaruhi fikiran dan tanggapan anak-anak terhadap Perayu di mana sepatutnya Responden menjaga maruah dan imej serta kredibiliti Perayu sebagai seorang bapa. Anak-anak tersebut mula terpengaruh dan sekaligus membenci serta hilang hormat kepada Perayu sebagai bapa kandung. Perayu juga menyatakan tindakan Responden tersebut lama-kelamaan akan membuatkan hubungan antara Perayu dan anak-anak renggang dan akhirnya boleh menyebabkan anak-anak tersebut enggan berjumpa dan/atau bersama dan/atau bermalam bersama Perayu. Berikutan tindakan Responden yang menghantar mesej-mesej berbentuk mengaibkan, mengeji dan/atau memburuk-burukkan telah membuatkan Perayu mendiamkan diri dan tidak membalas mesej-mesej di dalam kumpulan whatsapp tersebut dengan tujuan tidak ingin mengeruhkan keadaan dan ingin mengurangkan kontroversi yang ditimbulkan oleh Responden.

13) Akibat daripada tindakan Responden tersebut juga telah membuatkan anak kedua bernama Rania meninggalkan kumpulan whatsapp tersebut pada 6 Ogos 2015 dan juga membuatkan anak pertama marah dan menyalahkan Perayu atas segala kejadian yang diceritakan oleh Responden melalui kumpulan whatsapp tersebut. Jelas di sini punca sebenar anak-anak tersebut berubah sikap terhadap Perayu adalah disebabkan mesej-mesej yang dihantar oleh Responden . Oleh itu Responden wajar dikomitkan ke penjara kerana telah melanggar terma 13 Perintah tersebut yang melarang pihak-pihak daripada memburuk-burukkan pihak yang satu lagi.

14) Bagi menjawab hujah Perayu, Responden menarik perhatian Mahkamah kepada kaedah fiqh **الأمور بمقاصدها** yang menerbitkan kaedah **العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني** yang memberi maksud apa yang diambil kira dalam sesuatu perkataan adalah maksud dan maknanya bukan pada lafaz dan bentuk perkataannya. Oleh itu Responden menghujahkan bahawa maksud dan makna kenyataan Responden itu yang harus diambil kira bukanlah lafaz mesej semata-mata yang telah dengan jelas diinterpretasikan oleh Perayu bahawa kenyataan Responden tersebut bertujuan memburuk-burukkan dan/atau mengaibkan Perayu. Bahkan perlu difahami alasan Responden tersebut adalah wajar diterima oleh Mahkamah kerana ianya bersebab dan bukan

disengajakan tanpa alasan, dan yang paling penting kenyataan tersebut tidak langsung menjurus kearah memisahkan dan/atau menjauhkan anak-anak tersebut dari Perayu, sebaliknya untuk menegakkan dan/atau menyeru Perayu untuk berjumpa dan duduk berbincang bagi menyelesaikan masalah persekolahan anak-anak tersebut.

15) Responden juga berhujah dengan menyatakan Mahkamah Yang Mulia ini perlu mempertimbangkan isu pokok iaitu sama ada dakwaan pelanggaran tersebut berterusan atau tidak sehingga menafikan atau menyekat hak Perayu untuk akses atau melawat anak-anak tersebut. Responden menegaskan tidak ada satu pun kandungan mesej di dalam kumpulan whatsapp tersebut yang menunjukkan anak-anak mereka tidak mahu berjumpa dan/atau bertemu dengan Perayu, sebaliknya Perayu yang mengelak dan mendiamkan diri apabila diajak untuk berbincang bagi menyelesaikan masalah anak-anak. Malahan, anak-anak tersebut dilihat merayu dan/atau menyeru agar Perayu membantu menyelesaikan masalah mereka. Ini membuktikan tidak ada sebab/alasan Responden dengan sengaja memburuk-burukkan atau mengeji atau mengaibkan Perayu di hadapan anak-anak.

16) Responden juga berhujah sekalipun wujud pelanggaran **terma 13 Perintah**, ianya adalah bersebab dan bukan sengaja tanpa alasan seperti yang didakwa oleh Perayu. Responden merujuk kes **Mohd Asraf Bin**

Sultan Mohamad lwn. Mumtaj Bebe Binti Rahmat, Jurnal Hukum Jild. XIX Bahagian II, Tahun 2005 yang mana Mahkamah telah menerima alasan tunjuk sebab yang telah dikemukakan oleh Responden terhadap pelanggaran perintah kerana bersebab dan bukan disengajakan.

17) Dalam memutuskan sama ada tunjuk sebab Responden boleh diterima atau tidak kami merujuk dan berpandu kepada kes **Zetty Binti Zabir lwn. Mohammed Rafi Bin Mohamed Yaacob, JH 36 BHG. I, 1434H, halaman 161-179**. Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam kes tersebut telah memberi panduan dalam mempertimbangkan tunjuk sebab bagi tindakan pengkomitan.

“ Berdasarkan Alasan Penghakiman tersebut, jelas bahawa YA Hakim Bicara menolak sepenuhnya tunjuk sebab tersebut tanpa menilai sama ada tunjuk sebab tersebut wajar dan munasabah. Ini menjadikan prosiding pengkomitan itu sebagai suatu prosiding hanya untuk menentukan sama ada berlaku pelanggaran/keengkaran mematuhi perintah Mahkamah.

Kami ingin memberikan panduan di sini bahawa di dalam prosiding pengkomitan, Mahkamah bukan sahaja perlu memutuskan sama ada berlaku keengkaran, tetapi juga perlu memutuskan sama ada patut Penghutang Penghakiman dikomitkan

setelah mempertimbangkan sebab-sebab yang membawa keenggaran mematuhi perintah.”.

18) Dalam kes ini YA Hakim Bicara telah membuat dapatan seperti berikut;

Perenggan 52

Setelah Mahkamah meneliti mesej-mesej dalam Ekshibit AM-9 tersebut, anak bernama Rania telah merasa sangat kecewa dengan tindakan P yang hanya memberikan sekeping surat mengenai permasalahan persekolahan yang dihadapi oleh anak-anak tersebut. Jelas daripada mesej-mesej yang ditulis oleh anak tersebut, dia sangat kecewa dengan tindakan P dalam menguruskan permasalahan persekolahannya.

Perenggan 53

Dalam mesej-mesej pada 6 Ogos 2015 pula, anak tersebut menyatakan perasaannya terhadap tindakan P yang tidak memberi sebarang respon atau tindak balas terhadap mesej-mesej yang dihantar olehnya dan jelas menyatakan bahawa dirinya telah penat menanggung permasalahan yang dihadapi di sekolah sehingga anak tersebut telah menukar nama kumpulan Whatsapp kepada “You Must Read” dan setelah itu, anak tersebut akhirnya meninggalkan kumpulan whatsapp berkenaan.

Perenggan 54

Mahkamah mendapati mesej-mesej yang dihantar oleh R kepada P pada 4 dan 6 Ogos tersebut adalah tindak balas R kepada mesej-mesej anak bernama Rania dan mengharapkan P dapat meredakan dan membantu anak tersebut dalam permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut.

19) Kami telah meneliti kandungan mesej-mesej bertarikh 4 Ogos dan 6 Ogos 2015 yang telah dikemukakan oleh Perayu dan Responden di muka surat **64-84 Rekod Rayuan** serta **muka surat 166-188 Rekod Rayuan**. Kami dapati mesej-mesej yang dihantar pada 4 Ogos 2015 menunjukkan anak bernama Rania telah menghantar mesej-mesej dalam kumpulan whatsapp berkenaan sekitar pukul 18.19 petang hingga 18.31 petang. Sebaliknya Responden pula pada tarikh yang sama telah menghantar mesej-mesej ke kumpulan whatsapp berkenaan sekitar pukul 8.40 malam dan ke atas. Ini menunjukkan kepada kami bahawa dapatan YA Hakim Bicara di Perenggan 54 adalah betul dan masih dalam perjalanan kuasa budi bicara hakim.

20) Mesej-mesej yang dihantar oleh Responden pada 4 dan 6 Ogos tersebut adalah sebagai tindak balas Responden terhadap mesej-mesej

yang telah dihantar oleh anak mereka yang bernama Rania yang tidak dijawab oleh Perayu. Mesej-mesej tersebut bukanlah dihantar oleh Responden semata-mata tanpa apa-apa sebab atau punca sebaliknya adalah rentetan daripada mesej-mesej yang telah dihantar oleh anak yang bernama Rania, yang telah melahirkan rasa kekecewaannya terhadap Perayu. Namun, mesej-mesej daripada Rania tersebut telah tidak mendapat respon daripada Perayu hingga menyebabkan Responden menghantar mesej-mesej yang mengakibatkan berlakunya pelanggaran terhadap terma 13 perintah. Hal keadaan ini menunjukkan kepada kami bahawa pelanggaran terma 13 perintah tersebut oleh Responden melalui penghantaran mesej-mesej pada 4 dan 6 Ogos 2015 adalah tidak disengajakan dan mempunyai sebab serta alasan yang munasabah dan wajar dipertimbangkan. Pelanggaran tersebut pada hemat kami masih belum mencapai suatu tahap yang mewajarkan Mahkamah mengenakan hukuman pengkomitan atas imbangan bahawa pihak-pihak masing-masing masih mempunyai tanggungjawab dalam memastikan kebajikan anak-anak menjadi keutamaan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan hujah kedua-dua pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

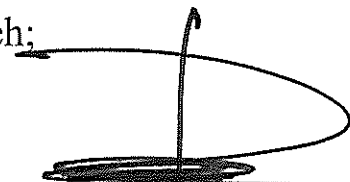
1. Rayuan Perayu ditolak.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes permohonan no. 10300-075-0557-2015 bertarikh 21 Februari 2018 adalah dikekalkan.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

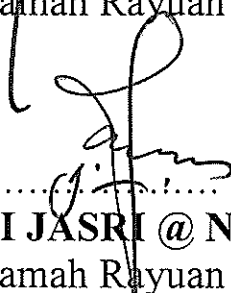


-
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

